# สัญญาจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

# แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar)

# ขนาดกำลังการผลิต 100.98 กิโลวัตต์ (kWp)

C-TB 4/66

บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด

858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

วันที่ 5 **พฤษภาคม** 2566

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จำกัด โดยนายณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช กรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทฯ สาขา 00002 ตั้งอยู่ เลขที่ 8 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เลขที่นิติบุคคล 0107555000180 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ

บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด โดย นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์ และนายธนวีร์ วราภักต์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทฯ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เลขที่นิติบุคคล 0115563020044 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

**ข้อ 1. วัตถุประสงค์ของสัญญา**

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) โดยผู้รับจ้างมีหน้าที่ดำเนินการรับเหมา ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจัดหาวิศวกรรมก่อสร้างระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บุคลากร ตลอดจนแรงงานที่มีคุณภาพในปริมาณที่พอเพียงกับการทำงานที่จ้างตามสัญญา และบุคลากรดังกล่าวต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญและมีประสบการณ์ในด้านการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 100.98 กิโลวัตต์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โครงการ " โดยติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ

ของโครงการ ส่วนขยายติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ตั้งอยู่เลขที่ 60/879 หมู่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดช่าง จัดแรงงานและคนงาน ผู้มีความรู้ ความชำนาญและฝีมือดี ผู้รับจ้างจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับประเภท ชนิดและคุณภาพดีได้มาตรฐาน เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานจ้างตามสัญญานี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ข้อ 2. สัญญานี้

โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อแรงงาน บุคลากรและคนงานของผู้รับจ้างเองตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด ทั้งเรื่องค่าแรง สวัสดิการ ค่าชดเชย ค่ารักษาพยาบาล

ในกรณีที่สินค้าขาดหรือหาไม่ได้ ทางผู้รับจ้างจะใช้สินค้าที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาใช้แทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยถือเสมือนว่าผู้ว่าจ้างตกลงยินยอมในตามความในวรรคนี้

ผู้รับจ้าง ได้สำรวจและตรวจสอบสถานที่ติดตั้งต่าง ๆ ที่จะติดตั้งโครงสร้างและฐานรากระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้นแล้วก่อนวันทำสัญญาฉบับนี้และเห็นว่าสามารถติดตั้งโครงสร้างและฐานรากระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามสัญญาฉบับนี้ได้

**ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

1. ใบเสนอราคาเลขที่ QTB-6603011 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 จำนวน 4 แผ่น (เอกสารแนบท้าย 1)
2. แบบแสดงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) (เอกสารแนบท้าย 2)
3. ระยะเวลาการก่อสร้าง ตารางการทำงาน (เอกสารแนบท้าย 3)
4. เอกสารการรับรองสินค้า อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยแบรนด์ของผู้ผลิตสินค้า (เอกสารแนบท้าย 4)
5. ตารางขอบเขตการบริการดูแล บำรุงรักษา ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) สำหรับช่วงระยะเวลารับประกัน 2 ปี (เอกสารแนบท้าย 5)
6. ใบสั่งซื้อเลขที่ POC6605002 และ POC6605003 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 จำนวน 5 แผ่น (เอกสารแนบท้าย 6)
7. แบบฟอร์มใบตรวจรับงานจ้าง บมจ. ไร้ท์ โซลูวั่น จำนวน 1 แผ่น (เอกสารแนบท้าย 7)

หากเกิดกรณี ผู้รับจ้าง ไม่สามารถจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ช่างต่าง ๆ ในการติดตั้งโครงสร้างและฐานรากระบบไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาได้นั้น ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหามาแทนได้ แต่ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียวโดยสิ้นเชิง โดยหักออกจากค่าจ้างตามสัญญานี้

**ข้อ 3. ค่าจ้าง หลักประกันการชำระเงิน และการจ่ายเงิน**

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงราคาจ้างเหมารวมทั้งค่าของและค่าแรง (ไม่รวมในส่วนของอินเวอร์เตอร์และงานบริการล้างแผง) เป็นราคาค่าจ้างรวมทั้งสิ้น 2,550,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีค่าเพิ่ม โดยผู้ว่าจ้างจะชำระเงินจ้างเหมาของโครงการนี้ตามใบเสนอราคาในเอกสารแนบท้าย 1 โดยมีเอกสารการวางบิลแยกประเภทเป็น

1. ชุดเอกสารวางบิลของสินค้า KRABAIN-Floating System กับ Solar Panel จำนวน 1 ล็อต ตามใบเสนอรายการที่ 1 (หนึ่ง) ราคามูลค่า 1,835,370.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ชุดเอกสารวางบิลของงานบริการจ้างเหมาที่รวมอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง ตามใบเสนอราคารายการที่ 2 (สอง) ราคามูลค่า 714,630.00 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างจะต้องทำใบสรุปงาน พร้อมเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ ให้ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานตามความคืบหน้าของงานเป็นงวดงานดังนี้

งวดที่ 1 โดยผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินงวดแรก 10% ของราคาค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 255,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาท) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ทั้งสองฝ่ายเป็นที่เรียบร้อย และผู้รับจ้างได้ส่งเอกสารวางบิลถูกต้องครบถ้วนแล้ว

งวดที่ 2 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างส่วนที่สอง 80% ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 2,040,000.00 บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ชำระเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามรายละเอียดในขอบเขตของงานตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จเรียบร้อยดีทุกประการ ภายใน 15 วัน นับถัดจากมีการติดตั้งทุกระบบอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และผู้รับจ้างได้ส่งเอกสารวางบิล/ เอกสารส่งมอบ-รับมอบงาน/ใบสรุปงาน ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

งวดที่ 3 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือ 10% เป็นเงินจำนวน 255,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาท) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 15 วัน หลังจากส่งมอบงานและ ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานดังกล่าวตลอดจนมีการทดลองระบบจ่ายไฟฟ้า (Commissioning) และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของผู้ว่าจ้างได้จริง และผู้รับจ้างได้ส่งเอกสารวางบิล/ เอกสารส่งมอบ-รับมอบงาน/ใบสรุปงาน ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

**ข้อ 4. หลักประกันผลงาน**

เพื่อเป็นหลักประกันผลงานหลังทำการติดตั้งทดสอบระบบทั้งหมดแล้วและนำระบบจ่ายไฟผ่านตามเงื่อนไขแล้วเสร็จและการปฏิบัติตามสัญญานี้ผู้รับจ้างออกหนังสือประกันผลงาน เพื่อรับประกันผลงาน

ติดตั้งกำหนดระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับจากวันส่งมอบงานแล้วเสร็จทั้งหมดตามสัญญาและผู้ว่าจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จ และผู้รับจ้างจะวางหนังสือค้ำประกันงานออกโดยธนาคาร เป็นมูลค่าค้ำประกันร้อยละห้า (5) ของมูลค่างานทั้งหมด โดยมีระยะเวลา 1 ปี

กรณีมีเหตุชำรุดบกพร่องเสียหายเกิดขึ้นเกี่ยวกับงานที่จ้าง โดยเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์ตามใบเสนอราคาและงานติดตั้งระบบไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 72 (เจ็ดสิบสอง) ชั่วโมงเว้นแต่เหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใดๆอันมิอาจคาดหมายหรือไม่สามารถป้องกันได้ดังเช่นวิญญูชนพึงกระทำ ระยะเวลาดังกล่าวสามารถยืดขยายออกไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆที่เกิดขึ้น จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติการแก้ไขแล้วเสร็จตามสัญญา หากจำเป็นต้องซ่อมเปลี่ยมอุปกรณ์ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 (สิบห้า) วัน กรณีมีเหตุสุดวิสัยให้ชี้แจงผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นกรณี หากผู้รับจ้างไม่เริ่มแก้ไขและดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าว

**ข้อ 5. การจัดการความปลอดภัยและค่าชดเชยกรณีอุบัติเหตุ**

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมชดใช้จนครบถ้วนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้รับจ้างจะใช้มาตรการที่เหมาะสม เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง และจะจัดทำประกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม ค่าใช้จ่ายในส่วนของประกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัยนี้รวมอยู่ในมูลค่าของสัญญาแล้ว

2. ผู้รับจ้างจะทำประกันความเสี่ยงทุกประเภท และประกันการบาดเจ็บส่วนบุคคลโดยครอบคลุมตลอดระยะเวลาก่อสร้างและให้ส่งก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้าง 7 วัน

**ข้อ 6. กำหนดแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องติดตั้งและส่งมอบงานตามสัญญานี้ ให้ผู้ว่าจ้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ ผู้ว่าจ้างได้รับเอกสารอนุญาตให้ติดตั้งจากหน่วยงานของราชการ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาโดยไม่บอกล่าวเหตุอันควรให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าสินไหมทดแทนใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง อันเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวมิได้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญาเว้นแต่เหตุสุดวิสัยอันเป็นเหตุให้งานล่าช้ามิให้ถือว่านับระยะเวลารวมในข้อนี้

**ข้อ 7. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง**

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างแล้วหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 6 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้หรือขัดข้องระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องดังต่อไปนี้

1. รับประกันผลงานตามสัญญาในการก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ตามสัญญานี้ เป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี ผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขตลอดระยะเวลารับประกัน 2 (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการติดตั้งหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไว้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยใช้การได้ดีตามปกติดังเดิมโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทำเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ

2. ภายใต้ข้อสัญญาข้อ 4 ผู้รับจ้างตกลงเข้าดำเนินการดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ซึ่งมีขอบเขตตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 5 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ และบริการตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะเวลา 2 ปี ปีละ 3 ครั้ง

3. สำหรับการรับประกันสินค้า วัสดุอุปกรณ์ ตามเอกสารแนบท้าย 4 (Product Warranty) เป็นการรับประกันโดยผู้ผลิตตามการรับประกันสินค้าแต่ละผลิตภัณฑ์ หากความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ว่าจ้างเอง หรือเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกอันไม่อาจควบคุมได้และไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะเข้ามาดูแล ซ่อมแซมให้ โดยผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีที่ ผู้ว่าจ้าง เห็นว่าเป็นกรณีเร่งด่วน จำเป็นต้องรีบทำการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคแรกได้ ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

**ข้อ 8. การตรวจงานจ้าง**

ถ้าผู้ว่าจ้างจะแต่งตั้งหรือมอบหมายตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง บุคคลเหล่านั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจงานในสถานที่ที่กำลังก่อสร้าง ติดตั้ง ได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร โดยผู้รับจ้างจัดทำเอกสารประกอบ

(1) หนังสือส่งงวดงานหรือส่งมอบงาน โดยแบบฟอร์มผู้รับจ้าง

(2) หนังสือรับมอบงาน โดยแบบฟอร์ม บมจ. ไร้ท์ โซลุชั่น ซึ่งจะยึดถือเอาวันที่ลงนามของผู้แทนผู้ว่าจ้างเป็นวันรับมอบงาน ซึ่งอยู่ในภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่ได้มีการส่งมอบงวดงาน หรือส่งมอบงาน พร้อมเอกสารในข้อที่ (1)

**ข้อ 9. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง**

ผู้รับจ้างตกลงว่า ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานมีอำนาจที่จะสั่ง ให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานในวรรคแรก ทำให้ปริมาณวัสดุและหรือค่าแรงงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากขอบเขตงานที่ระบุไว้ในสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ยึดถือราคาต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้ในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและปริมาณแรงงานตามสัญญาในข้อ 2. แล้วให้ทั้งสองฝ่ายทำการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

**ข้อ 10. การขยายเวลาปฏิบัติงานสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างเองหรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทำหนังสือภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะยกเหตุอันเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้รับจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

ในการขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาผู้รับจ้างต้องแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทำหนังสือถึงผู้ว่าจ้างถึงเหตุจำเป็นที่ต้องมีการขยายระยะเวลาการทำงาน และให้ประเมินระยะเวลาที่งานจะสำเร็จให้กับผู้ว่าจ้างได้รับทราบ

**ข้อ 11. การกำจัดสิ่งปฏิกูลและการทำบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ติดตั้งงานให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างมีหน้าที่กำจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากไซท์งานตามวิธีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ค่าใช้จ่ายในการกำจัดสิ่งปฏิกูลรวมอยู่ในมูลค่าของสัญญาแล้ว และจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง คนงาน ให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลื่อนพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การตามปกติดังเดิมก่อนก่อสร้างได้ทันที

**ข้อ 12.เหตุสุดวิสัย**

**12.1 คำนิยามของเหตุสุดวิสัย**

เพื่อวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี้ ให้คำว่า "**เหตุสุดวิสัย**" หมายถึงเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ใดๆ

(ก) ที่เกินกว่าการควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

(ข) ที่เกิดขึ้นได้และคู่สัญญาฝ่ายนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขจัดไปได้ และ

(ค) ซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระทำของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

เหตุสุดวิสัย อาจหมายความรวมถึง เหตุการณ์หรือพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ (ตราบเท่าที่เหตุการณ์หรือพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ค) ข้างต้น)

(1) สงคราม (ไม่ว่าเป็นสงครามที่ประกาศหรือไม่ก็ตาม)

(2) กบฏ การก่อการร้าย การปฏิวัติ จลาจล การแย่งชิงอำนาจทางทหารหรือสงครามกลางเมืองซึ่งเกิดขึ้นภายในประเทศ

(3) การก่อความไม่สงบ ความวุ่นวายในบ้านเมือง หรือความวุ่นวายอื่นๆ การประท้วงหรือนัดหยุดงานที่เกิดจากบุคคลอื่น

(4) ภัยธรรมชาติใดๆ อันได้แก่ น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุเฮอริเคนหรือไต้ฝุ่น หรือการระเบิดของภูเขาไฟ

(5) การกระทำของรัฐบาล เช่นมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงาน การเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย ซึ่งทำให้คู่สัญญาไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งได้

**12.2 การดำเนินการกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย**

หากคู่สัญญาฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ได้เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบถึงเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ ภายใน [14 (สิบสี่)] วันนับแต่คู่สัญญาฝ่ายนั้นได้ทราบถึงหรือควรได้ทราบถึงเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนั้น ทั้งนี้ เมื่อได้แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบแล้ว คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบอาจอ้างเหตุสุดวิสัยนั้นในการไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ได้

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้ผลกระทบของเหตุสุดวิสัยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ เมื่อเหตุสุดวิสัยสิ้นสุดลงแล้ว

**ข้อ 13. การโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่างาน**

ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่างานอันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้แก่บุคคลภายนอก

**ข้อ 14. การบอกกล่าว**

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วนคู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

RIGHT SOLUTION
Right Solution Public Company Limited
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ_____ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช)
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ_____ผู้รับจ้าง
(นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์ และนายธนวีร์ วราภักดิ์ )
บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด

ลงชื่อ_____พยาน
(นายศิริศักดิ์ สุขสุจริตพร)

ลงชื่อ_____พยาน
(นายนิพนธ์ เถื่อนเพ็ง)